

1500163-55.2021.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Ouvida em juízo, a vítima narrou o roubo de seu celular. Informou que no ano seguinte foi informada da localização de seu celular. Compareceu à delegacia e reconheceu o celular, mas não o acusado. O policial Alexandre narrou que a abordagem do acusado se deu em razão de um roubo anterior ocorrido na localidade. Que o acusado estava acompanhando o autor desse outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500163-55.2021.8.26.0361

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TONY ANDERSON TORRES

Vítima:

LUCIANA DO CARMO OLIVEIRA

Data da Audiência:

14/12/2022

Aos 14/12/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Ausente o acusado Tony Anderson Torres, embora intimado. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima Luciana do Carmo Oliveira, a testemunha Vanessa Helena Monteiro Gomes e o policial Alexandre Soares Ribeiro, em separado. Em seguida, pelas partes foi requerida a desistência quanto a oitiva da policial civil Emilly Moraes, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Dispensada a assinatura física dos depoimentos por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: "Vistos. Decreto a revelia do acusado nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Anote-se. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra à Defensora, assim se manifestou: "MM. Juiz, como se percebe dos elementos contidos nos autos, nada há que possa ensejar a condenação do réu. No caso deste processo, os depoimentos das testemunhas ouvidas não são suficientes a demonstrar a prática da conduta narrada na denúncia. Ouvida em juízo, a vítima narrou o roubo de seu celular. Informou que no ano seguinte foi informada da localização de seu celular. Compareceu à delegacia

e reconheceu o celular, mas não o acusado. O policial Alexandre narrou que a abordagem do acusado se deu em razão de um roubo anterior ocorrido na localidade. Que o acusado estava acompanhando o autor desse outro roubo. Por esse motivo o abordaram e pesquisaram o aparelho que estava em seu poder. O réu negou e disse que havia adquirido o aparelho em uma loja, mas posteriormente o celular foi reconhecido pela vítima. A testemunha Vanessa apenas negou ter vendido o aparelho ao acusado. Com efeito, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, para que se configure o crime de receptação, faz-se necessária a comprovação da existência de dolo direto, ou seja, a acusação deve demonstrar que o acusado tinha inequívoca ciência acerca da procedência ilícita da res. É essa a interpretação que deve ser conferida à expressão "que sabe ser produto de crime", constante da redação do mencionado dispositivo. No caso, há apenas comprovação de que o bem foi encontrado na posse do acusado, mas nada há que indique ter ele ciência de sua ilicitude. Importante consignar que a revelia do acusado não leva à conclusão lógica de que é autor dos fatos, pois é assegurado seu direito fundamental à presença no processo penal, como corolário da ampla defesa, apenas se desejar. A ausência pode ser interpretada como decorrência do direito ao silêncio. Sendo assim, diante da fragilidade probatória, pleiteia-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso seja outro o entendimento desse d. Juízo, requer a Defesa Pública, de forma eventual a desclassificação da conduta para receptação culposa (CP, art. 180, §3º): E isso porque, o § 3º, do art. 180, do CP prevê a chamada receptação culposa, na qual os comportamentos narrados no tipo são indicativos da inobservância do dever objetivo de cuidado que competia ao agente. As provas produzidas na fase judicial (únicas que autorizam um decreto condenatório) somente dão conta de que o acusado estava na posse de um bem produto de crime. Ora, a informalidade da atividade econômica não transfere para o acusado o ônus de provar a inexistência do elemento subjetivo que informa o tipo de injusto penal, seja quanto ao dolo seja em relação à violação de um dever objetivo de cuidado. Neste contexto, sempre caberá à acusação demonstrar muito mais que a simples posse do bem produto de roubo anterior. A prova deverá afastar a possibilidade de que estes produtos tenham sido adquiridos em atividade comercial informal, porém, não necessariamente criminosa, para deixar claro que a origem criminosa dos produtos não se esconde sob manto algum. E isto, com o devido respeito, não ocorreu na hipótese. Nessa linha, no limite, houve uma violação do dever de cuidado, impondo-se a requalificação jurídica da conduta imputada ao assistido. Caso seja outro o entendimento desse d. Juízo, requer a Defesa Pública seja fixada a pena mínima, substituída por restritiva de direitos, e regime inicial aberto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. TONY ANDERSON TORRES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 180, caput, do Código Penal, no período compreendido entre 13 de setembro de 2019 a 02 de julho de 2020, no endereço descrito na denúncia, recebeu em proveito próprio um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Luciana do Carmo Oliveira. Recebida a denúncia (fls. 61), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 76. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, a vítima e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pela nota fiscal juntada às fls. 07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado, apesar de regularmente intimado, deixou de vir a Juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia. No caso em tela, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao comprovar a prática do delito de receptação pelo acusado. A vítima Luciana descreveu em detalhes como teve o seu aparelho de telefone celular subtraído em 13 de setembro de 2019, descrevendo a ação delituosa dos roubadores. Ainda, relatou que em julho de 2020 o seu telefone celular foi encontrado em poder do acusado. Ainda, foi colhido o depoimento do policial civil

Alexandre Soares Ribeiro. Este relatou que o acusado havia sido detido em flagrante pela prática de roubo em comparsaria com outro indivíduo e que, em seu poder, foi localizado um telefone celular, o qual, após pesquisa, constatou ser de propriedade da vítima. Ainda, informou que ao ser indagado o acusado teria dito que adquirira o bem no estabelecimento InfoMogi, contudo a proprietária do estabelecimento negou ter vendido o objeto mencionado. Nesse ponto, importa destacar que o depoimento prestado pelo policial possui grande relevância, não havendo elementos a infirmar a veracidade de suas declarações. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva: "Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos." (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) Por fim, foi colhido o depoimento da testemunha Vanessa, proprietária do estabelecimento comercial denominado InfoMogi, tendo ela afirmado que não vendeu o aparelho de telefone celular para o acusado, ressaltando que sequer possui essa marca para venda em sua loja. Como se vê não há dúvidas quanto ao fato de que o acusado estava na posse de objeto subtraído, sendo evidente o conhecimento de sua parte sobre a ilicitude do bem. Nesse ponto, entendo que ficou sobejamente comprovada a plena ciência da origem espúria do objeto pelo acusado. Com efeito, não há como se crer que o acusado desconhecesse a origem ilícita do objeto, mormente por se tratar de pessoa envolvida na prática de delitos patrimoniais, conforme relatado pelo policial, além do fato de ter apresentado justificativa inverossímil para estar na posse do objeto, circunstância que não deixa qualquer dúvida sobre a ciência da origem do bem. Sobre a comprovação do crime de receptação, oportuno trazer à colação os seguintes julgados: "Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado." (RJDTACRIM 30/63). "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração." (JTACRIM 96/240) Ademais, importa assinalar, a propósito, que em "tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação" (Apelação nº 577.899/2, de São Paulo, 7ª Câmara do Tacrim, Rel. Juiz

José Habice, ac. de 29.3.1990, v.u., in Boletim Mensal de Jurisprudência - Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, nº 82, p. 12). Dessa forma, comprovada a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal. Torno essa a pena definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser indicada pelo I. Juízo da Execução, sem prejuízo da multa originalmente imposta. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, com sua consequente conversão em pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial aberto. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar TONY ANDERSON TORRES como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado em seu mínimo legal, reajustado desde a data do delito, observando-se a substituição por pena restritiva de direitos, conforme supramencionada. Defiro o recurso em liberdade. Oportunamente, expeça-se o necessário para início do cumprimento da pena imposta. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". Intime-se o réu. Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.